



Resolución Directoral N° 000016182026

Tocache, 07 MAYO 2026

VISTO, el Memorando N° 0439-2026-GRSM/DRE-UGELSM/DIR, de fecha 21 de abril de 2026, emitido por el director de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache, en relación al cumplimiento del mandato judicial, recaído en el expediente judicial N° 00219-2023-0-2209-JM-CI-01; a favor de **MONICA ROXANA VALDIVIA ALVARADO**, identificado con DNI N° 29376794, y demás documentos adjuntos, con un total de Ciento cincuenta (150) folios útiles, y;

CONSIDERANDO:

Que, es propósito de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache, garantizar el normal desarrollo de las actividades técnico pedagógicas y asegurar la prestación del servicio educativo en las instituciones y los programas educativos del ámbito jurisdiccional, en sujeción a la política del sector.

Que, el Principio de Legalidad, previsto en el numeral 1.1 del inciso 1 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, establece; "Las autoridades administrativas deben actuar con respecto a la Constitución, la Ley y al Derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas se entiende que las actuaciones de la Autoridad Administrativa debe ceñirse de los márgenes que establece nuestra normatividad nacional vigente, con la finalidad de observar inexorablemente sus alcances; siendo así, el Principio de Legalidad busca que la Administración Pública respete y cumpla las normas Legales al momento de ser aplicables en los casos materia de su competencia.

Que, por mandato Judicial materia **ACCION CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA**, recaído en el expediente judicial N° 00219-2023-0-2209-JM-CI-01; contenida en la Resolución Judicial N° 05 de fecha 26 de agosto del 2024, emitido por el Juzgado Especializado Civil de la Provincia de Tocache, declara **FUNDADA** la demanda interpuesta por la demandante; **MONICA ROXANA VALDIVIA ALVARADO** y la resolución N° 09 de fecha 11 de diciembre del 2024, de la Sala Mixta Descentralizada de apelaciones de Mariscal Cáceres – Juanjuí: resuelve **CONFIRMAR** la sentencia apelada contenida en la resolución N° 05 de fecha 26 de agosto del 2024, en los extremos que se declaró **FUNDADA** la demanda en contra de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache y otros; en consecuencia se **ORDENA** que la entidad demandada Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache, cumpla con





Resolución Directoral N° 000016182026

emitir nueva resolución administrativa en la que **dispone el reintegro** de la bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación, equivalente al 30%, de su remuneraciones total o íntegra, en calidad de docente nombrada, actualmente en actividad, desde el 01 de enero de 1993 hasta el 25 de noviembre del 2012 en aplicación de la Ley N° 24029, modificada por la Ley N° 25212, con deducción de los importes que hayan sido abonados por dicho concepto sobre la base de la remuneración total permanente; más intereses legales. En ese contexto la Dirección Regional de Educación ha emitido la Resolución directoral regional N° **2598-2025-GRSM/DRE** de fecha 30 de julio del 2025, donde se resuelve en su **Artículo PRIMERO: RECONOCER POR MANDATO JUDICIAL**, recaído en el expediente N° **00219-2023-0-2209-JM-CI-01**, a favor de MONICA ROXANA VALDIVIA ALVARADO, el pago del reintegro de la bonificación especial por preparación de clases, en atención al 30% de su remuneración total o íntegra, en su condición de docente nombrada, actualmente en actividad desde 01 de enero de 1993 hasta 25 de noviembre del 2012, con deducción de los importes que hayan sido abonados por dicho concepto sobre la base de la remuneración total permanente; más intereses legales. Sin costas ni costos; siendo FUNDADA la demanda mediante sentencia contenida en la Resolución N° 05 de fecha 26 de agosto de 2024, emitida por el Juzgado Especializado Civil - Sede Tocache; y REQUIRIENDO su ejecución mediante Resolución N° 12 de fecha 03 de julio de 2025, emitida por el Juzgado Civil — Sede Tocache. **Artículo SEGUNDO: AUTORIZAR** a la Oficina de Administración de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache emitir la Resolución con el cálculo correspondiente conforme a lo establecido en la sentencia contenida en la Resolución N° 05.

Que, con OFICIO N° 3546-2025-PGE-GRSM/PPR-

YPAM de fecha 13 de agosto del 2025, la Procuraduría Regional solicita cumplir con el mandato judicial.

Que, con Nota informativa N° **092-2025-GRSM-DRE/UGEL-T/AJ** de fecha 27 de agosto 2025, Oficina de Asesoría Jurídica, recomienda que las acciones correspondientes a efecto de realizar el cálculo de la deuda, previa revisión del Informe Escalafonario, planilla de pagos y demás documentos que sean pertinentes, ordenando el pago del beneficio de preparación de clases y evaluación, PRECISARON que debe otorgarse desde el mes de enero de 1993 hasta el 25 de noviembre del 2012, en aplicación de la ley N° 24029, modificada por la Ley N° 25212, con deducción de los importes que hayan sido abonados por dicho concepto.

Que, del Artículo 4° del Texto Único Ordenado de la Le Orgánica del Poder Judicial aprobado por Decreto Supremo N° 017-93-JUS, que prescribe que: *"Toda persona y autoridad está obligado acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales o de índole administrativa, emanada de la autoridad judicial competente, en sus propios términos. Sin poder calificar su contenido o sus fundamentos,*





Resolución Directoral N° 000016182026

restringir sus efectos o interpretar sus alcances, bajo responsabilidad civil, penal o administrativa que la Ley señala".

Que, Con Resolución Número doce (12) de fecha 03 de julio del 2025 el Juzgado Civil de Tocache **REQUIERE** que se cumpla con lo ejecutoriado por el superior, emitiendo nueva resolución administrativa y cumplimiento del acto administrativo. La oficina de Planilla y el Equipo de Cálculos deudas Sociales de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache, remite la hoja de cálculo del beneficio otorgado en el informe N° 031-2026- GRSM-DRE-UGEL-T/ADM-GRRHH-DS, de fecha 14 de abril 2026, el cual asciende el monto calculado la suma de devengados, **Sesenta y siete mil setecientos seis con 98/100 Soles (S/ 67,706.98)**, e interés legal el monto de **Treinta y nueve mil ciento cuarenta y nueve con 76/100 soles (S/ 39,149.76)**, ascendiendo un total de **ciento seis mil ochocientos cincuenta y seis con 73/100 soles (106,856.73)**, los cuales han pasado a formar parte del monto que corresponde a las liquidaciones de los beneficios generados desde la vigencia de la Ley N° 25212, hasta la fecha de su derogatoria tomando como referencia de cálculo los montos percibidos por el servidor desde el mes de enero 1993 hasta el 25 de noviembre 2012, dentro del periodo de la vigencia de la Ley N° 25212, modificatoria de la Ley N° 24029, Ley del Profesorado, cuya fuente de información fueron las Resoluciones, el Informe Escalonario, planilla de pagos según hoja de cálculo que se adjunta y que forman parte de la presente resolución;

Es preciso indicar referente a la resolución N° 5 del 22 de agosto del 2024 en el considerando DECIMO QUINTO, sobre el pago de los intereses legales, corresponde precisar que la Corte Suprema de Justicia de la República en la Casación N° 5715-2013-Junín, fundamento séptimo señala: "A mayor abundamiento de razones esta Suprema Sala ha fijado como doctrina jurisprudencial que el no pago oportuno o diminuto de una pensión general el pago de intereses legales bajo los alcances del artículo 1242º y siguientes del Código Civil; criterio jurisprudencial que debe ser extendido para el ámbito de las relaciones contractuales de los trabajadores del sector público, desde que este Supremo Tribunal también ha precisado reiteradamente que las acreencias del Estado no devengan intereses bajo el ámbito del Decreto Ley N° 25920, pues lo normado en este Decreto Ley, se circunscribe únicamente a créditos de naturaleza laboral, dentro del ámbito de las relaciones de la actividad privada, por lo que corresponde reconocer que entre los trabajadores del Estado sujetos al régimen laboral de la actividad pública, los adeudos no pagados de manera oportuna o pagados de forma diminuta, generan el pago de intereses legales, a que se refieren los artículos 1242 y 1246 del Código Civil", en cuya virtud resulta procedente ordenar el pago de los intereses legales. conforme lo dispone el artículo 1242º y siguientes del Código Civil (Interés legal simple no capitalizable).

Que, a fin de dar cumplimiento a lo resuelto por el órgano jurisdiccional en la precitada resolución, y a lo ordenado por la Dirección Regional





Resolución Directoral N° 000016182026

de Educación San Martín se procede a emitir la resolución administrativa reconociendo como reintegro por concepto de preparación de clases y evaluación los calculados en el Informe N° **031-2026-GRSM-DRE-UGEL T/ADM-GRHH-DS** de fecha 14 de abril del 2026,

De conformidad con lo establecido por el artículo 4° del D.S. N° 017-93-JUS Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, mediante **Ley N° 32513 — del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2026.**

Por las razones expuestas y de conformidad con el Decreto Supremo N° 009-2016-MINEDU que modifica el reglamento de la Ley N° 28044 - Ley General de Educación, Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General y con las visaciones de la Oficina de Asesoría Jurídica, de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, y en uso de las facultades conferidas en la Resolución Directoral Regional N° 3691-2025-GRSM/DRESM de fecha 18 de noviembre de 2025;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER POR MANDATO JUDICIAL, a favor de la demandante **MONICA ROXANA VALDIVIA ALVARADO**, identificado con DNI N° **29376794**, recaídos en el expediente judicial N° **00219-2023-0-2209-JM-CI-01**, DISPONIENDO el PAGO DEL REINTEGRO de la bonificación especial por preparación de clases, en atención al 30% de su remuneración total o íntegra del demandante, **desde el 1 de enero de 1993 hasta el 25 de noviembre del 2012**, en aplicación de la Ley del Profesorado — Ley N° 24029, modificada por la Ley N° 25212 — en los que ha ejercido el cargo de profesor de aula actualmente en actividad. El resultado cuantitativo de los devengados por preparación de clases y evaluación y sus respectivos intereses legales han pasado a formar parte de la liquidación de sus beneficios mediante informe N° **031-2026-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM-GRRHH-DS**, cuyos montos calculado por devengados son , **Sesenta y siete mil setecientos seis con 98/100 Soles (S/ 67,706.98)**, e interés legal el monto de **Treinta y nueve mil ciento cuarenta y nueve con 76/100 soles (S/ 39,149.76)**, asciendo un total de **ciento seis mil ochocientos cincuenta y seis con 73/100 soles (106,856.73)**, dando cumplimiento a la resolución de sentencia N° 5 , de fecha 26 de agosto del 2024, y **REQUIRIENDO** su ejecución mediante Resolución N° **12** de fecha 03 de julio del 2025, emitida por el Juzgado Civil Sede Tocache.



Resolución Directoral N° 000016182026

Apellidos y Nombres del Demandante	N° Resolución RDR	N° de Expediente Judicial	Periodo	Devengados S/	Interes Legal S/	TOTAL S/
MONICA ROXANA VALDIVIA ALVARADO	Resol. N° 2598-2025-GRSM/DRE	N° 00219-2023-0-2209-JM-CI-01	desde el 1 de enero de 1993 hasta el 25 de noviembre del 2012	S/ 67,706.98	S/ 39,149.76	S/ 106,856.73



ARTÍCULO SEGUNDO. – NOTIFICAR a través de la Oficina de Atención al Usuario y Comunicaciones de la Unidad de Gestión Educativa Local la presente resolución al administrado, copia fedateada a la Procuraduría Pública Regional San Martín y a la Oficina de Administración de la Dirección Regional de Educación San Martín.



ARTÍCULO TERCERO: ACLARAR, que el pago se efectuara cuando exista la autorización del crédito presupuestal por parte del Pliego 459 Gobierno Regional de San Martín de conformidad a lo establecido en el Art. 73° pago de sentencias judiciales del Decreto Legislativo N° 1440 Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.

ARTÍCULO CUARTO. - PUBLICAR, la presente resolución en el Portal institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache: www.ugeltch.com, para su difusión correspondiente.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase;



Mag. GLODEAN JAMES, TAFUR CAMPOS
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL TOCACHE

GJTC/DUGEL
EATR/AJ
VGER/GRRHH

